



COMUNE DI PIANELLO VAL TIDONE
Provincia di Piacenza

COPIA

DELIBERAZIONE N.65

Adunanza del ***17-07-2026***

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Concessione in comodato d'uso gratuito, alla Pro Loco Pianello Val Tidone, di un immobile sito in Pianello Val Tidone Via Leonardo da Vinci ad uso deposito e ricovero ed approvazione schema di contratto.

L'anno **duemilaventisei** addì **diciassette** del mese di **luglio** alle ore **14:00** previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, si è riunita la Giunta Comunale.

Si dà atto che la presente seduta di Giunta Comunale avviene in videoconferenza, così come stabilito dal Regolamento approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 49 del 22/09/2022.

Si dà atto che i componenti della Giunta sono presenti: il Sindaco collegato dalla sede municipale, il Segretario Comunale dalla sede municipale di Castel San Giovanni, mentre gli Assessori Ferri e Cassi ognuno da luogo privato, tramite piattaforma "WhatsApp".

Presenti / Assenti		
1. Lodigiani Mauro	SINDACO	Presente
2. FERRI ROBERTO	Vicesindaco	Presente
3. CASSI STEFANO	ASSESSORE	Presente

Totale presenti 3 Totale assenti 0

Partecipa il Segretario del Comune DOTT.SSA Carotenuto Rita.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. Lodigiani Mauro, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso

- che questo Comune è proprietario di un immobile sito in Via Leonardo da Vinci catastalmente individuato al Foglio n° 4, mappale n° 33 Subalterno n° 43;

Dato atto

- che l'Associazione Pro Loco Pianello Val Tidone, con sede in Piazza Umberto Primo snc, ha espresso, con nota pervenuta al protocollo generale in data 08 luglio 2026 ed assunta al n° 4208, l'esigenza di avere a disposizione locali per custodia beni ed attrezzature acquistate a seguito finanziamento PNRR;

Appurato

- che l'immobile in parola è un bene patrimoniale disponibile non avendo una destinazione o, comunque, un'utilità pubblica e va assoggettato, in linea di massima, alla disciplina privatistica e può essere attribuito in godimento a soggetti terzi ricorrendo a contratti di stampo privatistico (locazione, affitto di azienda, comodato);

Visto

- l'art. 71, comma 2, del D. Lgs. n. 117/2017: che testualmente dispone:
 - "Lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali. La cessione in comodato ha una durata massima di trent'anni, nel corso dei quali l'ente concessionario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cure e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile".

Rilevato

- che la deroga alla regola al principio della fruttuosità dei beni pubblici prevista dall'art. 32, comma 8, della L. 724/1994, laddove fa salvi gli scopi sociali, «appare giustificata solo dall'assenza di scopo di lucro dell'attività concretamente svolta dal soggetto destinatario di tali beni». (Corte Conti – Sez. reg.le contr. Veneto, parere n. 716/2012, Sez. reg.le contr. Lombardia, parere 6 maggio 2014, n. 172 e Sez. reg.le contr. Puglia, parere 15 dicembre 2014, n. 216);

Richiamato

- il prevalente orientamento della giurisprudenza contabile secondo cui il principio generale di redditività del bene pubblico può essere mitigato o escluso ove venga perseguito un interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello che viene perseguito mediante lo sfruttamento economico dei beni”;

Visto

- l'art. 118, comma 4 della Costituzione Italiana, ai sensi del quale “Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”;

Rilevato

- che il soggetto richiedente è associazione locale senza scopo di lucro che persegue, tra l'altro, finalità di promozione e diffusione della cultura in tutte le sue accezioni;
- che lo stesso, difatti, con lo scopo di promuovere la diffusione della cultura sociale in tutti i suoi aspetti, effettua da lungo tempo questa meritevole attività, contribuendo altresì alla promozione del territorio comunale durante gli eventi pubblici organizzati dall'Amministrazione Comunale;

Atteso

- dunque, che il soggetto richiedente svolge senza fini di lucro, una meritoria ed intensa attività di promozione socioculturale, gestendo numerose attività sul territorio del Comune;

Rilevato

- che le finalità perseguite dall'Associazione succitata rientrano tra quelle istituzionali del Comune per cui l'utilità sociale perseguita concedendo in comodato d'uso gratuito alle stesse dei locali di proprietà comunale è data dal fatto che detta Associazione persegue anche attività di pubblico interesse, strumentali alla realizzazione delle finalità istituzionali di questo Comune;

Rammentato che

- il Comune rappresenta il territorio e ne cura i propri interessi, valorizzando le realtà presenti, e in funzione del principio di sussidiarietà orizzontale (ex art. 118 Cost.), favorisce le libere forme associative nel perseguimento di interessi che incidono e si sovrappongono all'interesse generale della Comunità: un'identità di scopo, un interesse pubblico disseminato negli articoli della Costituzione Italiana, oltre ad una nutrita produzione normativa nazionale e regionale, sempre celebrata negli Statuti comunali;
- l'animazione sociale e culturale, e più in generale, della vita (il c.d. bene comune) trova nell'associazionismo il proprio riferimento storico e concreto, osservandosi che il dinamismo che favorisce lo sviluppo del singolo e della popolazione, oltre che sull'aspetto dello sviluppo economico, risiede nell'intensità dei valori etici perseguiti da una serie di soggetti del volontariato (nella sua più lata accezione, da ricomprendere i soggetti individuati dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), da far rientrare diverse tematiche che coinvolgono tutti i settori trainanti per il benessere generale: l'attivismo delle associazioni segna la dimensione del c.d. "Valore Pubblico", in grado di permeare le

scelte decisionali delle Amministrazioni Locali, attraverso la partecipazione procedimentale;

- nel richiamato questo quadro normativo, trovano cittadinanza tutte le associazioni, da ricomprendere quelle che curano l'interesse sociale della cultura e del turismo, con una serie di "agevolazioni" che possono essere riconosciute in relazione alla presenza nel territorio comunale (la propria sede nel comune), ovvero per l'attività svolta a favore della medesima popolazione stanziata nei confini comunali: un obiettivo che radica l'interesse al beneficio diretto dei cittadini e lo giustifica, un riconoscimento che può assumere diverse utilità per gli aderenti all'associazione, nel senso di consentire di poter esercitare lo scopo sociale (quello statutario) con il sostegno dell'Amministrazione.

Richiamato

- il decreto del Sindaco n. 3/2025;

Visti

- l'art. 48 (Competenze delle Giunte), del D.Lgs. 18.08.2000 N. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 25 (attribuzioni) dello statuto comunale, approvato con deliberazione Consigliare N. 2 del 28.02.2002, che definisce la competenza della Giunta comunale;
- il vigente regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati approvato con delibera di C.C. n. 87 del 28/10/1991;

Acquisiti

- i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Con votazione favorevole unanime, espressa nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. di dichiarare quanto in premessa e gli allegati parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di concedere in comodato d'uso gratuito esclusivo, a Pro Loco Pianello val Tidone, i locali identificati in preambolo, alle condizioni previste dall'allegato schema di contratto di comodato d'uso gratuito (allegato "A) fino al 31 dicembre 2031;
3. di autorizzare i competenti Responsabili di area a porre in essere tutti gli atti consequenziali alla presente deliberazione;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta l'assunzione di impegni di spesa.

SUCCESSIVAMENTE, la Giunta Comunale, ravvisata la necessità di adottare in tempi celeri gli atti ed i provvedimenti conseguenti;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI PIANELLO VAL TIDONE
Provincia di Piacenza

OGGETTO: Concessione in comodato d'uso gratuito, alla Pro Loco Pianello Val Tidone, di un immobile sito in Pianello Val Tidone Via Leonardo da Vinci ad uso deposito e ricovero ed approvazione schema di contratto.

Parere del Responsabile del Procedimento

Ai sensi dell'art. 49 co.1° del D.Lgs.18.08.2000 n. 267 in ordine alla regolarità tecnica si esprime il seguente parere Favorevole

PIANELLO V.T., 16-07-2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Francesco Cagni

Il SINDACO
F.to dott. Mauro Lodigiani

approvato e sottoscritto.

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA Rita Carotenuto

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE

La suesesa deliberazione ai sensi dell'art. 124, comma 1, T.U.E.L. n.267/2000, viene oggi pubblicata all'Albo On Line per quindici giorni consecutivi.

- Comunicazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 T.U.E.L. n. 267/00
- Comunicazione al Prefetto ai sensi dell'art. 135, comma 2, T.U.E.L. n. 267/00

Pianello Val Tidone, 23-07-2026

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA Rita Carotenuto

Copia conforme all'originale composta da n°.....fogli, in carta libera per uso amministrativo.

Pianello Val Tidone li,

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA Rita Carotenuto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione :

- ☐ E' divenuta esecutiva il 17-07-2026
eseguibile;

perché dichiarata immediatamente

Pianello Val Tidone, 18-07-2026

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA Rita Carotenuto